

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2631/2537

นางสาวโสมพรรณ สังขิทธิ

โจทก์

นายสุวิทย์ แดงหอม

จำเลย

นายสุวิทย์ แดงหอม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา หากศาลฎีกามีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลย จำเลยมีทางชนะคดีโจทก์ และการบังคับคดีจะทำให้จำเลยเดือดร้อนเสียหาย โปรดอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับฎีกา

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 101,108)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 122,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 กันยายน 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ ดอกเบี้ยก่อนฟ้องไม่เกิน 47,128.76 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 96)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98,99)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดย วางหลักประกันและทำ หนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 74,81,83)

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-จรรย์ หัตถกรรม)

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ